

MODEL
CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII
nr. din

1. Părți contractante

Între
.....(denumirea autorității contractante), adresă.....,
telefon/fax....., cod fiscal....., cont trezorerie....., reprezentată
prin.....(denumirea conducătorului), funcția..... în calitate de **achizitor**,

și
....., adresa / sediul, telefon / fax,
numărul de înmatriculare, codul fiscal, cont (trezorerie),
reprezentat prin, funcția, în calitate de **prestator**,
a intervenit prezentul contract.

2. Definiții

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) contract - prezentul contract și toate anexele sale;
- b) achizitor și prestator (operatorul economic) - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c) prețul contractului - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d) servicii - activitățile a căror prestare face obiectul contractului;
- e) produse - echipamentele și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;
- f) forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul și prețul contractului

4.1. Prestatorul se obligă să furnizeze servicii de formare profesională pentru angajați ai Ministerului Afacerilor Externe, conform anexei nr. 1, în perioada / perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică.

4.2. Pentru îndeplinirea prezentului contract, achizitorul se obligă să plătească prestatorului, conform graficului de plăți, prețul de lei, din care T.V.A. lei.

4.3. Plata serviciilor se va face după finalizarea modulelor de instruire, în baza facturilor emise de Prestator și înregistrate de Achizitor, corect întocmite și însoțite de celelalte documente justificative.

5. Durata contractului

5. Durata contractului

5.1. – Prestatorul se obligă să furnizeze toate serviciile descrise în anexa nr. 1, în _____, dar nu mai târziu de 11 octombrie 2013.

5.2. - Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție, la data de

5.3. Contractul încetează să producă efecte în momentul în care ambele părți și-au îndeplinit obligațiile una față de cealaltă, cu respectarea termenului prevăzut la art.5.1.

6. Documentele contractului

6.1. - Documentele prezentului contract sunt:

Anexa nr.I: Caietul de sarcini;

Anexa nr. II: Graficul de prestare;

Anexa nr. III: Graficul de plăți;

Anexa nr. IV: Propunerea tehnică și propunerea financiară;

Anexa nr. V: Garanția de bună execuție;

Anexa nr. VI: Acordul de asociere/ contracte de subcontractare, după caz;

Anexa nr. VII: Formulare și alte documente relevante, după caz.

7. Garanția de bună execuție a contractului

7.1. Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de, pentru perioada și, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.

7.2 Achizitorul are obligația de a elibera garanția pentru participare numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

7.3. – Se precizează :

- cuantumul garanției de bună execuție :

Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este de lei (valoarea trebuie să reprezinte 10 % din prețul contractului, respectiv 5% în cazul IMM).

- modul de constituire:

a) Garanția de bună execuție se constituie printr-o scrisoare emisă de către o bancă sau o societate de asigurare, care va deveni anexa la prezentul contract.

7.4.- Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă.

7.5.- Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Ministerului Afacerilor Externe, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

7.6. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

- perioada pentru care se constituie

7.7 - Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție pe toată perioada contractului conform art. 5.1.

- modul de restituire

7.8. - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin prezentul contract dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

8. Obligațiile prestatorului

a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale și metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;

b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfășurării activității de formare profesională;

c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională și susținerea examenelor de absolvire, dacă este cazul, la terminarea modulelor de pregătire teoretică și/sau practică;

d) să realizeze serviciile ce fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu regulile profesiei sale, fiind singurul responsabil pentru mijloacele și metodele folosite pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale. Prestatorul declară și garantează Achizitorului că este furnizor de formare de cursuri conform legislației în vigoare, deținând toate autorizațiile/certificările solicitate în caietul de sarcini. Prestatorul declară că deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra

cursurilor, modelelor, precum și asupra oricărui material scris, audio și video folosit în cadrul programului de instruire;

f) să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare stabilit de comun acord între părți, parte integrantă din prezentul contract.

g) să asigure formatori, instructori de înaltă calificare și profesionalism, specializați pentru instruirea angajaților Achizitorului conform Ofertei tehnice prezentate de Prestator;

h) să asigure și să respecte obiectivele și conținutul cursurilor, precum și programa de pregătire;

i) să urmărească în permanență respectarea calității cursurilor, prin intermediul coordonatorilor implicați în derularea contractului, în condițiile prevăzute în Caietul de sarcini;

j) să asigure echipamentele și materialele necesare instruirii și la începerea fiecărei sesiuni de formare, să pună la dispoziția tuturor participanților suporturile de curs;

k) să efectueze activități interactive, jocuri de rol, studii de caz, lucru de echipe, proiecte individuale și de grup, prezentări, teste și chestionare conform caietului de sarcini și ofertei tehnice asumate;

l) să elibereze, la data finalizării programului de formare, certificatele de absolvire conform prevederilor stabilite de Achizitor în Caietul de sarcini ;

m) să analizeze împreună cu Achizitorul orice problemă intervenită pe parcursul executării prezentului contract și să ofere soluții în timp util ;

n) să permită Achizitorului să monitorizeze desfășurarea sesiunilor de instruire. În acest scop un reprezentant al Achizitorului are dreptul de a participa la sesiunile de formare, fără ca Prestatorul să factureze prezența acestuia;

o) Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, suporturile de curs și/sau alte materiale utilizate de Prestator pentru instruire;

- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor;

p) să nu divulge către o terță parte, pe perioada valabilității prezentului Contract și nici la oricare moment ulterior, nici o informație referitoare la situația activității achizitorului sau legat de angajații acestuia sau orice altă informație de care Prestatorul a luat cunoștință prin intermediul acestui Contract, cu excepția cazului în care această divulgare a fost făcută cu acordul achizitorului sau este necesară în cursul derulării obligațiilor contractuale ale prestatorului;

q) să îndeplinească orice altă obligație prevăzută în sarcina sa prin Contract sau prin Anexele acestuia;

8.1 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu poate respecta graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru împreună cu motivele ce stau la baza întârzierii, în timp util, achizitorului. Acesta poate conveni împreună cu Prestatorul modificarea graficului de prestare cu încadrare în termenul contractului.

9. Obligațiile principale ale achizitorului

- a) să utilizeze resursele materiale, tehnice și altele asemenea potrivit scopului și destinației acestora și numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
- b) să respecte Programul de instruire cu excepția situațiilor în care, din motive obiective, este în imposibilitate de a o face (cum ar fi, fără a se limita la: demisia salariatului ce urma să participe la curs, concedierea acestuia, etc) ;
- c) să efectueze plata în conformitate cu prevederile prezentului contract;
- d) să colaboreze cu Prestatorul pentru soluționarea oricăror incidente apărute pe parcursul derulării contractului.
- e) cu excepția obligațiilor prevăzute expres, Achizitorul este exonerat de orice altă răspundere în legătură cu prezentul contract.
- f) să pună la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

10. Recepție și verificări

10.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din Caietul de sarcini.

10.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract și din toate celelalte documente ce fac parte integrantă din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

10.3. Prestatorul se obligă să întocmească rapoarte asupra activității și cursurilor desfășurate pe perioada formării, conform cerințelor prezentate în caietul de sarcini, care să conțină informații complete, precise, clare, exacte și fără ambiguități, cu atenție la detalii și accesibile, din care să reiasă în detaliu stadiul de implementare/îndeplinire a contractului.

10.4. Diversele activități corespunzătoare serviciilor furnizate se vor recepționa pe baza rapoartelor întocmite de prestator și însoțite de documente justificative (suportul de curs, liste de prezență, foi de pontaj ale experților, teste de evaluare a cursanților, copii ale diplomelor și certificatelor acordate cursanților etc), realizându-se recepții parțiale/finale.

10.5. Data semnării proceselor verbale de recepție parțiale/finale, după caz, reprezintă data la care se consideră că prestatorul și-a achitat obligațiile contractuale corespunzătoare fiecărui modul de formare/pachetului integral de servicii.

11. Modalități de plată

11.1. Emiterea facturilor pentru serviciile prestate se va efectua după finalizarea fiecărui program de formare.

11.2. Plata se va efectua de către Achizitor în termen de 30 zile de la data primirii facturii fiscale însoțită de documentele solicitate prin Caietul de sarcini.

11.3. Plățile se vor face în RON, în contul de trezorerie notificat de Prestator autorității contractante.

11.4. Facturile vor fi transmise, în original, la sediul Achizitorului și vor fi inscripționate cu următoarele informații:

- titlul proiectului
- codul SMIS al proiectului
- nr. contractului

11.5. Achizitorul are dreptul de a refuza plata unei facturi dacă aceasta nu este însoțită de toate documentele stabilite în Caietul de sarcini sau impuse de prevederile legale în vigoare specifice accesării de fonduri europene, fără ca pentru aceasta Achizitorul să fie ținut să plătească penalități de întârziere.

12. Penalități, daune-interese

12.1. - În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,01 % din valoarea obligației neexecutate, pe zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12.2. Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 20 zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 11.2, Prestatorul poate solicita plata, ca penalități, a unei sume echivalente cu 0,01 % din valoarea obligației neexecutate, pe zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea contractului.

13. Înlocuirea personalului

13.1. - Prestatorul poate efectua schimbări ale personalului implicat în contract fără a afecta executarea corespunzătoare a contractului și numai cu anunțarea prealabilă și acordul achizitorului. Prestatorul trebuie să propună din proprie inițiativă înlocuirea numai în următoarele condiții:

- a) în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al personalului;
- b) dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul prestatorului.

13.2. – În cazul specificat la pct. 13.1, prestatorul are obligația, pe parcursul derulării contractului, să înlocuiască personalul implicat în implementarea/managementul contractului, pe baza unei solicitări scrise motivate și justificate transmisă de către achizitor.

13.3 – În oricare din cazurile de la pct. 13.1 și 13.2, achizitorul nu va purta nici o răspundere față de eventuale pretenții ale persoanei înlocuite, singurul responsabil de legalitatea înlocuirii, fiind prestatorul. În toate cazurile, înlocuitorul trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență și calificare cu cele ale persoanei înlocuite. În cazul în care prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor cu aceeași experiență și calificare, achizitorul are dreptul de a decide încetarea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

13.4 – Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului revin în mod obligatoriu prestatorului. În cazul în care expertul/membrul nu este înlocuit în termen de 5 zile de la solicitare/aprobare și funcțiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul expert/membru propus, prestatorul este obligat să

desemneze un expert/membru al personalului temporar pentru proiect, până la sosirea înlocuitorului, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a expertului/membrului absent.

14. Conflictul de interese

14.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a Contractului de Servicii. Conflictele de interese, astfel cum sunt acestea definite în Contractul de Servicii, pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat în scris achizitorului - fără întârziere.

14.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere obiectivului contractului, prestatorul va înlocui orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații, care se regăsește într-o astfel de situație.

14.3. Prestatorul se va abține de la a stabili orice contact care ar putea să-i compromită independența ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariații. Când prestatorul nu-și menține independența, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de drept și cu efect imediat a Contractului de Servicii.

15. Subcontractanți

15.1. (1) Prestatorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

(2) Orice prevedere din contractele încheiate cu subcontractanții contrară prevederilor din prezentul contract este nulă de drept.

15.2. (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la semnarea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

15.3. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

15.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant, numai cu acordul scris al achizitorului și numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

16. Drepturi de proprietate intelectuală și drepturi de autor

16.1 Este înțelegerea părților că exercitarea drepturilor conferite prin prezentul contract și îndeplinirea obligațiilor aferente se vor face în deplină conformitate cu dispozițiile legale relevante, în special în materia respectării mediului concurențial normal și a legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe.

16.2 Toate produsele incluzând know-how-ul și documentele asociate, furnizate de prestator în cadrul prezentului contract și dezvoltate anterior intrării în vigoare a prezentului contract sau în afara obiectului acestuia sunt și vor rămâne proprietatea prestatorului sau a terțelor părți care le-au dezvoltat.

16.3 Toate drepturile patrimoniale de autor asupra materialelor dezvoltate ca urmare a activității de formare realizată exclusiv pentru îndeplinirea obiectului prezentului contract, care pot fi cesionate conform prevederilor Legii 8/2006 privind drepturile de autor și drepturile conexe, vor rămâne proprietatea achizitorului. (ex.suporturi de curs, alte materiale dezvoltate în timpul activităților de formare.

17. Modificarea, suspendarea și încetarea contractului

17.1. Contractul poate fi modificat numai prin acordul și voința părților, în urma încheierii unui act adițional la prezentul contract.

17.2. Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:

- Prin expirarea termenului și realizarea obiectului contractului;
- Prin acordul de voință al părților;
- Prin reziliere.

17.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de servicii și de a pretinde plata de daune-interese.

17.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

17.5. În cazul prevăzut la clauza 17.4 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

18. Forța majoră

18.1. Forța majoră, constatată de o autoritate competentă, exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

18.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

18.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

18.4. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 45 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. Soluționarea litigiilor

19.1. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. În cazul în care, în termen de 15 zile de la începerea acestor tratative, soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, competența soluționării litigiului aparține instanțelor judecătorești din România.

20. Limba care guvernează contractul

20.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări

21.1.(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

21.2. Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

22. Legea aplicabilă contractului

22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

23. Alte condiții specifice aplicabile contractului

23.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura vizibilitatea finanțării din partea Uniunii Europene. În acest sens, prestatorul va aplica prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru instrumente structurale în România, disponibil în format electronic la adresa www.fonduriadministratie.ro.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, _____, prezentul contract în limba română, în doua exemplare originale, unul exemplare fiind pentru Autoritatea Contractantă, și un exemplar fiind pentru Prestator.

Achizitor,

.....

Prestator,

.....